

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ

מכרז מס' 08/2026

לקבלת שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים

מאי 2026

נוסח פרסום

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ מזמינה מציעים להגיש הצעות למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים והכול בהתאם למפורט במסמכי מכרז פומבי (להלן: **"המכרז"**).

1. המזמינה מעוניינת לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים.
2. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
3. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה או באתר האינטרנט של החברה תחת הכותרת מכרזים.
4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים **עד ליום רביעי תאריך 17/06/2026 לא יאוחר מהשעה 14:00** בדיוק לתיבת המכרזים במשרדי החברה, ברחוב חיים בר לב 6. לפני הגשת מעטפת המכרז יש להחתים נתקבל אצל מזכירות החברה.
5. הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון.

בכבוד רב,

הילה אלימלך

מנכ"לית החברה

חתימה (וחותמת) המציע: _____

מסמך א': הזמנה להציע הצעות

1. כללי

1.1. החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ (להלן: "להלן": "החברה" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים והכול בהתאם למפורט במסמכי מכרז פומבי (להלן: "המכרז"). מדובר על מכרז המשך למכרז 08/2026, מציעים שזכו במכרז הקודם אינם יכולים לגשת למכרז זה.

1.2. הזוכים במכרז זה ייכללו במאגר נותני שירות מאוחד, יחד עם הזוכים במכרז 08/2026, או במאגר נפרד מכוח מכרז זה בלבד – הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

1.3. תיאור התפקיד והשירותים הנדרשים מהזוכה במכרז :

השירותים נשואי מכרז זה הינם שירותים מקצועיים ייחודיים הכוללים שירותי פיקוח על שלבי הביצוע ושלב קבלת ומסירת הפרויקטים, עריכת ביקורת חשבונות וליווי גורמי המקצוע בחברה. כלל השירותים אשר יינתנו על ידי המציע לחברה יינתנו על ידי המציע באופן אישי.

1.4. המכרז הוא מכרז מאגר, קרי זוכים שיבחרו בהליך זה יכנסו למאגר הזוכים של החברה, החברה אינה מתחייבת למסור עבודה, כולה או חלקה, למי מהמציעים שזכו בהליך המכרז.

הזוכה במכרז זה לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה לאחר, לרבות לא ליועצים חיצוניים מטעמו.

השירותים שייכללו בהצעה (להלן: "השירותים"):

ניהול כל שלבי הבניה או השיפוץ עד לסיום המבנה ומסירתו לרשות המקומית.

פיקוח צמוד על כל שלבי הבניה עד לשלב מסירת המבנה. פיקוח על כלל הפעולות המיושמות באתר הבניה/באתר השיפוץ תוך וידוא ופיקוח כי העבודות והפעולות המבוצעות באתר בניה נעשות בהתאמה לתכניות ולמפרטים המאושרים ובהתאם לכל החוקים והתקנות המחייבות על פי כל דין.

בקרה והקפדה על עמידה בלוחות זמנים, ושמירה על הוראות הבטיחות המחייבות באתר. השירותים הם מודולריים. ככלל השירות כולל פיקוח, אך החברה תהיה רשאית לדרוש בפרויקטים מסוימים שירותים נוספים, כגון ניהול וכדומה.

מגיש ההצעה הזוכה במכרז (להלן: "הזוכה") יספק את השירותים לחברה כמפורט בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו, בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה.

לזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי הנחיות החכ"ל שלהלן:

פירוט השירותים ההנדסיים הכלולים במכרז

פיקוח - שלב הביצוע

1. פיקוח מקצועי, קבוע, צמוד ומתמיד (יום יומי) על ביצוע מדויק של הפרויקט באתר על ידי קבלנים, וביקורים אצל יצרנים וספקים של מוצרים לפני משלוח חומרים לאתר. דווח מפורט ושוטף למזמין, קיום ישיבה חד שבועית בשיתוף עם נציג הקבלן וכל גורם רלוונטי אחר לעדכון מפורט בהתקדמות הפרויקט.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

2. קיום ישיבות תיאום קבועות או יזומות עם קבלנים/ספקים/מתכננים/ רשויות לשם הבטחת התקדמות הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, התכניות והמפרטים סיכום בכתב ודיווח למזמין.
3. הכנת לוח זמנים ממוחשב בשלב תיאום תכנון ורישוי, ביצוע מעקב אחר התקדמות הביצוע, ודיווח למזמין תוך מתן המלצות לתיקון סטיות בלוח הזמנים.
4. הכנת אומדנים לביצוע.
5. פיקוח ובקרה של טיב החומרים ואיכות העבודות בהתאם לתקנים ולמפרטים, בכל שלבי הייצור והביצוע, וביצוע הבדיקות מעבדה ומבדקה כנדרש.
6. ביקורת, אישור, סימון וקביעת גבהים של חלקי הפרויקט באתר בסיוע מודד ע"ח המזמין או הקבלנים.
7. ניהול יומני העבודה ופנקסי המדידה באתר, החתמת נציג הקבלן, וביצוע רישום יומי של המתרחש באתר ובפרויקט. ביומן העבודה תהא התייחסות פרטנית.
8. דיווח מיוחד למזמין על עיכובים, תקלות או הפרעות לפרויקט שקרו בפועל, או שצפוי שיקרו, כולל מתן הצעות לתיקון או מניעת המצב.
9. דיווח שוטף למזמין ולמתכננים על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, איכות הביצוע ובעיות שוטפות, המפקח מתחייב להעביר למזמין דיווח שוטף על התקדמות הפרויקט ככלל ולגבי כל מבנה ומבנה בפרט ובין היתר באיזה שלב של הבניה נמצא כל מבנה. דיווח זה יינתן אחת ל-30 ימים ולפי בקשת המזמין. המפקח ימסור אישורים למזמין לפי בקשתו בדבר התקדמות ביצוע עבודות, אילו עבודות בוצעו, באיזה שלב נמצא הפרויקטים, עמידה בלוחות זמנים, וכו'.
10. השלמת תיאום תכנון הפרויקט במידת הצורך, תוך כדי מהלך הביצוע.
11. מתן הסברים והוראות לקבלנים וספקים הקשורים בביצוע העבודה, בהתאם לתכניות והמפרטים.
12. פיקוח על ביצוע העבודות תוך שמירה על כללי הבטיחות כנדרש.
13. תיאום ומעקב על ביצוע ביקורים של המתכננים באתר לצורך פיקוח עליון.
14. הזמנת בדיקות תקניות לכל המוצרים והעבודות ומסירת תיק בדיקות מסודר למזמין.
15. פיקוח על ביצוע העבודות בהתאם לתכניות, פרטים, מפרטים ותקנים.
16. ריכוז התכניות והשינויים שמגיעים מהמתכנן והיועצים לאתר.
17. ייעוץ למזמין והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן ו/או המתכננים ו/או הספקים ו/או היועצים, כל צד שלישי אחר, בקשר עם ביצוע הפרויקט, לרבות הופעה בהליכים משפטיים.
18. עדכון המזמין באופן ספציפי בכל הנוגע לפרויקט כאשר העדכון הנ"ל יהיה גם בכתב. במידה ובמהלך חודש ימים לא התקיימה פגישה כאמור יוציא המפקח עדכון בכתב למזמין בכל הנוגע לפרויקט.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

19. המפקח, או מי מטעמו בעל הכשרה מקצועית מתאימה (בכפוף לכך שנציג שאינו המפקח עצמו יאושר בכתב ומראש ע"י החכ"ל) ישהה בשטח הפרויקט בכל השלבים המשמעותיים של ביצוע התוכניות.

20. כל אירוע חריג (עיכוב, ליקוי בטיחות, שינוי תכנון יועבר מיידית לידיעת המזמין.

21. מענה שוטף לקריאות מוקד ולטיפול בהם.

ניהול ופיקוח - שלב קבלת ומסירת הפרויקט

1. ביצוע בדיקות קבלה לעבודות הקבלנים והספקים, לכל העבודות או חלקי עבודות, בהתאם לדרישות המזמין.

2. רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מקבלנים/ספקים לאור בדיקות הקבלה כאמור ופיקוח על ביצועם.

3. קבלת סופית של הפרויקט לאחר סיום כל העבודות בשיתוף המתכננים והמזמין.

4. ריכוז עריכת תכניות של הפרויקט כפי שבוצע (AS MADE) על ידי הקבלנים. (תכניות עדות עפ"י הביצוע).

5. ריכוז תעודות האחריות של ספקים ויצרנים למוצרים ולעבודות שבוצעו בפרויקט, ומסירתם למזמין.

6. מתן חוות דעת לגבי הוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום העבודה. המפקח לא ימסור למי מספקי השירותים תעודת השלמה או כל אישור על קיום התחייבויותיו אלא אם: המזמין הוזמן לבדיקה הסופית, וניתנה לו הזדמנות סבירה והוגנת להיות נוכח בבדיקה הסופית, המפקח יתייחס בכתב להערות המזמין ו/או טענותיו שימסרו עד למתן תעודת השלמה ו/או אישור על קיום התחייבויותיו כאמור.

7. בדיקת העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק והאחריות על פי חוק, רישום התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק והאחריות, פיקוח על ביצועם ואישור סופי על גמר העבודה לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק והאחריות. פיקוח תיאום ומעקב על תיקונים של ליקויים חוזרים לאחר שנת בדק ו/או ליקויים שיופיעו לאחר שנת הבדק.

8. מסירת הפרויקט בסיומו לידי המזמין, כולל כל המידע והתיעוד הנדרשים, וכל המידע הדרוש לצורך אחזקה שוטפת וטיפול.

9. תיאום ופיקוח על מסירת הפרויקט למזמין.

10. מסירת הפרויקט תהיה לפי נוהל החברה והעירייה המצ"ב להסכם המכרז.

ביקורת חשבונות:

1. ביצוע מדידות באתר במהלך העבודה, בדיקת חישובי כמויות לאור המדידות באתר ותוכניות הביצוע, בכפוף לתנאי החוזה והמפרט של הקבלנים/ספקים/יועצים.

2. בדיקה ואישור חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים/ספקים/יועצים בהתאם לחוזים ולתנאים ועל סמך מדידת הכמויות ובדיקת חשבונות דרישות תשלום עבור שינויים שאושרו בהתאם להסכם עם הקבלן המבצע.

3. ייעוץ למזמין, טיפול והשתתפות בבירור תביעות של קבלנים בקשר עם ביצוע עבודות חוזיות ו/או עבודות נוספות.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

4. ניתוח תמחירי לתביעות של קבלנים ועריכת המלצות למזמין בדבר תשלום או אי תשלום התביעות.
5. בדיקת חשבונות חלקים וסופים שיוגשו למזמין על ידי ספקי השירותים ו/או הקבלנים השונים.
6. מעקב תקציבי חודשי – המפקח ידווח על אחוז ביצוע תקציבי מול אומדן, כולל חיזוי לחריגות.
7. חשבונות יאושרו וישולמו רק באמצעות מערכת האסקפו נט.

כפיפות:

מנכ"ל החברה או מי מטעמו.

- 1.5. השירותים יינתנו במשרדי החברה/באתרי העבודה.
- 1.6. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבחור בזוכה למכרז זה.
- 1.7. המסמכים המהווים את מסמכי המכרז (להלן: "**מסמכי המכרז**"), הנם כדלקמן:
 - 1.7.1. **מסמך א'**: הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דן, על כל צרופותיה ונספחיה.
 - 1.7.2. **מסמך ב'**: חוזה התקשרות בין החברה לבין המציע שהצעתו תזכה בהליך.
- 1.8. רכישת השירות הינו בהתאם לקבוע בטופס הצעת המציע, אשר מצורף כטופס מס' 4.
- 1.9. **המציע הזוכה הנותן את השירות מכוח המכרז וההסכם בפועל, הוא בגדר נותן שירותים חיצוני ואינו עובד החברה, ללא יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה.**
- 1.10. בגין מתן מלוא השירות ולשביעות רצון החברה, יהיה המציע זכאי לתמורה בהתאם, להצעתו ובכפוף לביצוע בפועל.
- 1.11. מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, תנאי הסף להשתתפות בהליך, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה.
- על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם לרשות כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, כמפורט להלן.
- 1.12. החברה תהיה רשאית לבטל את ההליך בכל שלב, כל עוד לא הוכרז זוכה.
- 1.13. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/המסמכים, תכרענה הוראות המסמכים לפי הסדר הבא, כאשר כל מסמך, גובר על הבאים אחריו: מפרט, כתב כמויות, הצעה, חוזה, מסמך א'.
- 1.14. מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע השירותים או אי ביצוע השרות לשביעות רצונה של החברה, תהווה הפרה של החוזה ותקנה לרשות את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות - ומבלי לגרוע מכלליות האמור - השתתת פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין הצדדים. לרבות ביטול התקשרות בהתאם לתנאי החוזה.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

2. תנאים מוקדמים לחתימת החוזה בין ההחברה לבין המציע הזוכה :

2.1. בתוך 7 ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע, ימסור הזוכה להחברה את המסמכים הבאים :

2.1.1. פרטי חשבון בנק להעברת התשלומים.

3. ביטוח

3.1. המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא לחכ"ל את הפוליסות וכן אישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז (ומצורף להסכם כנספח ב'1) ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

3.2. מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה להליך זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת כיסוי הביטוח העומד לרשותו לדרישות הביטוח בהליך זה.

3.3. לתשומת לב המציע, מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות אישור קיום ביטוחים, יהיה על המציע הזוכה למסור לחכ"ל העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומה על ידי חברת הביטוח ובהם ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

3.4. למען הסר ספק מובהר בזאת ;

3.4.1. מציע אשר הצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש בהליך זה ו/או כי חברת ביטוח מסרבת לעשות כן ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח בהליך סה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

3.4.2. מציע אשר הצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסוי הביטוח שלו לדרישות החכ"ל במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר בהליך זה, שמורה לחכ"ל הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי מציע אחר, לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של החכ"ל ולדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לחכ"ל מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

3.5. מובהר בזאת כי לחכ"ל יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום הביטוחים. מובהר, כי לחכ"ל שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח אישור קיום הביטוחים ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק אשר שצורף למסמכי ההליך ואי המצאת האישורים חתומים לידי החכ"ל תביא לביטול זכייתו.

3.6. לא הגיש הזוכה את המסמכים המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובה, תהא ההחברה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את זכיית המציע ולמסור על פי שיקול דעתה בלבד, את ביצוע העבודה לכל מציע אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה כנגד ההחברה בשל כך.

3.7. כמו כן, ההחברה תהא זכאית למסור את השירות למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים והפסדים כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של ההחברה לתבוע סעדים נוספים.

4. הבהרות ושינויים

4.1.1. עד ליום 11.6.2026 בשעה 15:00, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות להחברה שאלות הבהרה, אל _הילה יפרח_ בכתובתו : hila@sderotec.co.il

4.1.2. שאלות הבהרה יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני, המצוינת לעיל במסמך MS-Word בלבד, במבנה שלהלן :

חתימה (וחותמת) המציע : _____

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה

4.1.3. כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

4.1.4. ההחברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה.

4.1.5. כאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציעים לצרף כנספח להצעתו למכרז את תשובות ההחברה לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על-ידו.

4.1.6. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ההחברה אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

4.1.7. תשובות, מענה או התייחסות, ככל שתהיינה כאלה, תפורסמנה באתר האינטרנט העירוני עד ליום 14/06/2026 בשעה 14:00, או קרוב לאחר מכן, ובאחריות כל מציע לעקוב אחר פרסומי ההחברה.

4.2. הגשת ההצעות למכרז

4.2.1. המשתתף במכרז יגיש להחברה את חוברות המכרז עם הנספחים והמסמכים הנדרשים, ב-2 עותקים בתוך מעטפה סגורה עליה ירשם רק מספר ההליך.

4.2.2. מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים, הנמצאת במשרדי ההחברה, ברחוב ברלב 6, בקומה ראשונה, עד ליום חמישי 17.06.2026 לא יאוחר מהשעה: 14:00 בדיוק.

4.2.3. **הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות, לא תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים ותוחזרנה למציע כמות שהן.**

4.2.4. ההחברה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששלחה על-כך הודעה בכתב לכל-אחד מן המציעים אשר הגישו הצעה בכתב או פרסמה על כך הודעה באתר האינטרנט העירוני. באחריות כל מציע לעקוב אחר הפרסומים באתר.

5. הוראות כלליות

5.1. מסמכי המכרז

5.1.1. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה או באתר האינטרנט של ההחברה, תחת הכותרת מכרזים.

5.1.2. זכויות היוצרים ומסמכי המכרז הם רכוש ההחברה והם נמסרים למציע לשם השתתפותו במכרז בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז כל שימוש אלא למטרה זו.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

5.1.3. למען הסר כל ספק, ההחברה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז זה.

5.1.4. מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז, וכל התנאים וההנחיות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע העבודה/שירות.

5.2. שינוי תנאי המכרז

5.2.1. כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, ההחברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי ההחברה.

5.2.2. שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים או תפורסם באתר האינטרנט העירוני. הודעות אלה תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר, **כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך בהודעה בכתב מטעם ההחברה.**

5.2.3. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו.

5.2.4. במקרה של שליחת הודעה, המציעים יאשרו בחוזר קבלת ההודעה מההחברה, זאת בתוך 24 שעות ממועד קבלתה. בכל מקרה באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים, לצרפם חתומים להצעתו.

6. הגשת הצעות

6.1. התאמה לתנאי המכרז

6.1.1. ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים. חובה על המציע למלא את כל הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.

6.1.2. המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור **יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח.**

6.1.3. המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא ההחברה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים.

6.2. בחירה בין הצעות זהות

6.2.1. היה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה על ידי ועדת המכרזים כהצעות הטובות ביותר (שעמדו בתנאי הסף) הן זהות, תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריע ביניהן על סמך ריאיון אישי, או לערוך התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה (3) ימים מיום קבלת הודעה על כך, ובין הצעות אלה תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת ועדת המכרזים.

6.2.2. לחילופין, ועדת המכרזים תהיה רשאית לערוך הגרלה.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

6.3. סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן

6.3.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות טרם הגשת הצעתו, את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום תכסיסנות בהליך המכרז.

6.3.2. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד ההחברה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.

6.3.3. למען הסר כל ספק, ובשים לב לעובדה כי במסגרת ההליך תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות ואף לבטל הליך זה, אם יעלה חשד ו/או יתברר כי בין המשתתפים (כולם או חלקם) היה תיאום כלשהו בכל הנוגע להגשת ההצעות למכרז ו/או כי קיים קשר בין המשתתפים בהליך זה.

6.4. הצעה חתומה

6.4.1. ההצעה על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי החתימה של המציע (כאשר המציע הנו תאגיד), והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו להציע הצעות (בעט בלבד בצבע שחור או כחול).

6.5. תוקף ההצעה

6.5.1. ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך תשעים (90) ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות.

6.5.2. החליטה ההחברה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה בתוקפה למשך תשעים (90) ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. הוארך תוקף ההצעות בהתאם לסעיף זה, אזי המציעים יידרשו (במידת הצורך), להאריך את תוקף הערבות הבנקאית (כהגדרתה להלן).

6.5.3. ההחברה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.

6.6. בדיקת ההצעות

6.6.1. ההחברה תבדוק את ההצעות שהוגשו.

6.6.2. ההחברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.

6.7. בקשת הבהרות להצעות שהוגשו

6.7.1. לאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא ההחברה רשאית על פי שיקול דעתה, לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

6.7.2. ההחברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.

7. תנאי הסף להשתתפות במכרז

7.1. תנאי הסף להשתתפות

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על כל התנאים הבאים. יודגש כי אי עמידה באחד מתנאי הסף, יגרום לפסילת ההצעה בהתאם להוראות כל דין.

רשאים להשתתף בהליך רק יחידים העונים על כל התנאים שלהלן. מובהר בזאת שתאגידים אינם יהיו רשאים להשתתף בהליך, תאגיד שיגיש הצעה הצעתו תפסל על הסף.

7.1.1. השכלה :

בעל תואר אקדמי בהנדסת בניין/ הנדסאי בניין שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסת/ הנדסאי בניין.

על המציע לצרף תעודת המעידה על סיום לימודיו מטעם המוסד האקדמי על שם המציע.

7.1.2. תעודות ורישיונות :

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים / פנקס ההנדסאים כהנדסאי בניין או מהנדס בניין

להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף העתקים תקפים של הרישיונות/ רישום הנ"ל.

7.1.3. ניסיון מקצועי :

לנותן השירות ניסיון מוכח במתן שירותי פיקוח וליווי עבודות הנדסיות במשך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בהיקף כספי של 4 מיליון ₪ (פרויקט אחד או מספר פרויקטים).

על הציע לצרף תצהיר חתום המאשר את ניסיונו המצורף כטופס מס' 6, ואישור חתום מאת מזמין העבודה על ביצוע העבודה להוכחת הניסיון.

7.1.4. מציע שהנו שותפות לא רשומה, יצרף להצעתו את הסכם השותפות כשהוא מאומת ומאושר על-ידי עורך דין, אשר יאשר כי השותפות הנה שותפות פעילה המדווחת כדין לרשויות המס.

7.1.5. המציע הינו עוסק מורשה לצורכי מע"מ, ובעל תעודת עוסק מורשה כאמור - המציע יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף, ואת כלל המסמכים המצורפים כנספח במסמכי המכרז, לאחר שמולאו כנדרש.

7.1.6. מובהר כי הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על-ידי המציע כאמור (בין באופן מלא ובין באופן מדגמי), וכן, לבחון מיוזמתה שירותים שבוצעו על-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-ידו ואולם נודעו לוועדת המכרזים.

חתימה (וחותמת) המציע : _____

7.1.7. **תנאי הסף ואחרים, יוכחו גם באמצעות צירוף המסמכים הרלוונטיים ומסמכי ההרשאה, כאשר ניסיונו הקודם של המציע יוכח באמצעות טופס מס' 6, המצורפים למסמכי המכרז.**

7.2. פסילה עקב ניסיון רע

7.2.1. פסילה עקב ניסיון רע - במקרה של ניסיון רע של המציע עם עיריית שדרות ו/או רשות מקומית אחר ו/או תאגיד עירוני אחר ו/או משרדי ממשלה ו/או חברת בת ממשלתית ו/או גוף דומה, תהיה הוועדה רשאית לפסול את ההצעה של המציע ויראוה כלא עומדת בתנאי הסף.

7.2.2. ניסיון רע לעניין סעיף לעיל יתייחס לשנים 2018 – 2025 (כולל).

7.3. אסמכתאות נוספות הדרושות על-פי דין

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

7.3.1. המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 ויצרף תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז (טופס מס' 4).

7.3.2. אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

7.3.3. אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

7.3.4. העתק תעודת עוסק מורשה של המציע במע"מ.

7.3.5. **רכישת מסמכי המכרז על סך של 250 ₪ על ידי המציע היא תנאי להשתתפות במכרז ולהגשת הצעת המציע במסגרתו. כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור.**

7.4. מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו

7.4.1. מבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את המסמכים ו/או האישורים המפורטים במסמך זה, עליו לצרף להצעתו את כל הטפסים המצורפים להזמנה זו (אישור קיום ביטוחים חתום על ידי מבטח, אין צורך להגיש בשלב הגשת ההצעה), כשהם מלאים וחתומים, וכן, קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

7.4.2. ההחברה שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתה לצורך הבהרת ההצעה, לרבות, דוחות כספיים של המציע, וכן, לפסול הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.

7.4.3. כלל מסמכי המכרז הנדרשים לרבות להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

7.5. אופן הגשת מסמכי ההצעה

על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:

חתימה (וחותמת) המציע: _____

7.5.1 כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במסמכי המכרז על-ידי ההחברה כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה לא מזוהה.

7.5.2 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף.

7.5.3 כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי ההחברה.

7.5.4 המציע יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו. חתימת המציע בשולי מסמך זה משמעותה כי קרא, הבין וקיבל על עצמו ללא סייג את האמור במסמך על גביו צרף חתימתו.

7.5.5 מציע שהינו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד בלבד. מציע שהינו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו.

7.5.6 למען הסר כל ספק מובהר כי את הצעות המחיר יש להגיש במעטפות סגורות ונפרדות אשר ייפתחו רק לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של הליך זה ומתן הניקוד בגין הרכיבים האיכותיים להלן.

8. השלמת מסמכים

8.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים - לאחר הגשת ההצעות למכרז - להשלים מידע חסר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל.

8.2 ההחברה תקצוב מועדים לשם עמידתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת המסמכים.

9. אופן בחירת ההצעה הזוכה להצעות למכרז

9.1 הליך בחירת המציע

9.1.1 שלב א' - תנאי הסף

9.1.2 בבדיקה הראשונה תיבדק העמידה בתנאי הסף.

9.1.3 שלב ב' - שלב בדיקת איכות ההצעה (100% איכות):

9.1.4 איכות ההצעה תקבע על בהתאם לרכיבים הבאים:

הערות	משקל	רכיב
יש לצרף מסמכי ההוכחה בהתאם <u>יוגש תחת חוצץ 'רכיב איכות 1'</u>	עד 40 נקודות נקודה אחת לכל שנת ניסיון מעבר לניסיון 5 השנים הנדרש בתנאי הסף	ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים
יש לצרף המלצות בכתב שניתנו ב-5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה. כמו כן ניתן להגיש שמות ממליצים. <u>יוגש תחת חוצץ 'רכיב איכות 2'</u>	עד 10 נקודות	המלצות בכתב או ממליצים
על בסיס ראיון אישי	עד 50 נקודות	התרשמות מהמציע

חתימה (וחותמת) המציע: _____

דרישות נוספות שיבחנו גם בראיון: 1. כושר ניהול, יכולת תכנון וארגון. 2. הבנה בנושא פיקוח, ניהול תקציב וניהול צוותי עבודה 3. יחסי אנוש מעולים. 4. כושר הבעה בכתב ובע"פ. 5. עברית ברמה גבוהה. 6. יתרון למגורים באזור שדרות. 7. הכרות עם מערכת אקסופ-נט.		
	100 נקודות	סה"כ

- 9.1.5 **שלב ג' - שלב בחירת ההצעה הזוכה**
- 9.1.6 החברה מעניקה למרכיב האיכות משקל של 100%.
- 9.1.7 ההצעה הטובה ביותר תהיה בעלת הניקוד הגבוה ביותר בהתאם למפורט לעיל.
- 9.1.8 בטרם מתן החלטה תהיה רשאית החברה לזמן את המציע למתן הבהרות בפניה.
- 9.1.9 החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור מספר זוכים במכרז.
- 9.1.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לבחון את איכות ההצעות, ולבחור בכל ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז.

10. **שיקול דעת ועדת המכרזים:**

- 10.1 על אף האמור לעיל, הרי שבמסגרת שיקוליה בהליכי המכרז רשאית ההחברה להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם כעמידה בתנאי הסף, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:
- 10.2 ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו וכן, המלצות אודות המציע, הן לחיוב והן לשלילה.
- 10.3 איכות העבודה או השירותים המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם למערכות הקיימות ברשות, לרבות, ניסיון עבר (לחיוב או לשלילה) של ההחברה בקבלת שירותים עם מציע מסוים.
- 10.4 כל שיקול אחר המפורט בתקנה 22 לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

11. **תיקון טעויות**

- 11.1 ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות שהוגשו לה.
- 11.2 תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה (או מי מטעמה) וירשם בפרוטוקול.
- 11.3 ההודעה על התיקון תימסר למציע.

12. **פסילת הצעות**

- 12.1 ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה אחרת.
- 12.2 ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות שיש בהן כדי לפגוע בשוויון או בהליך התחרות ההוגנת בין המשתתפים במכרז.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

12.3. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב.

12.4. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת החברה על-פי כל דין.

13. הזוכה במכרז

13.1. ועדת המכרזים של החברה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז זה.

13.2. ועדת המכרזים תשקול את ההצעות כמפורט לעיל ו/או אם קיבלה מהם הבהרות תשקול, ולאחר מכן תקבל את החלטתה.

13.3. ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לרשות.

13.4. המכרז הוא מכרז מאגר, קרי זוכים שיבחרו בהליך זה יכנסו למאגר הזוכים של החברה, החברה אינה מתחייבת למסור עבודה, כולה או חלקה, למי מהמציעים שזכו בהליך המכרז.

13.5. מסירת העבודה תיעשה, ככל שתיעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לצרכיה.

14. סייגים

14.1. על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת המכרזים רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז. המציע בהשתתפותו בהליך והגשת הצעתו, מקבל סייג זה ויהיה מושתק מלהעלות כל טענה כנגד האמור.

14.2. במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת החברה, לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז.

14.3. במקרה שבו הפסיקה החברה את ההתקשרות עם מציע שהוכרז כזוכה, תהיה רשאית החברה לפנות בכל שלב ולהתקשר עם המציע שהצעתו הייתה השנייה בטיבה במסגרת הליך בחינת ההצעות.

15. החוזה

15.1. למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת החוזה לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים.

16. זכות עיון בהצעה הזוכה

16.1. בהתאם לכללי המכרזים, כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, זאת בתוך 30 יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז.

16.2. משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת המכרזים, או בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

16.3. ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי ההחברה בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג ההחברה, ובכפוף לתשלום הוצאות קבוע בסך של 100 ₪ (במילים: מאה שקלים חדשים), עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.

16.4. משתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לרשות סך של 0.5 ₪ (חצי ₪) נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי (בגודל A4).

16.5. קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י גזבר ההחברה, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.

17. תנאים כלליים

17.1. הדין החל

17.1.1. הליך זה כפוף לדינים החלים במדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.

17.1.2. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין.

17.1.3. המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

17.2. תנית שיפוט ייחודית

17.2.1. כל עניין הנוגע למכרז זה ו/או לחוזה הנכרת מכוחו, יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך מבחינה עניינית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו בעיר באר שבע.

17.3. הוצאות ההשתתפות בהליך

17.3.1. כל מציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבות, רכישת מסמכי המכרז וביצוע בדיקות נשוא המכרז.

17.3.2. המציע לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ההחברה בגין הוצאות אלה.

17.4. ביטול על ידי ההחברה או דחיית תחילת ביצוע העבודה/שירות

17.4.1. ההחברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך דנא.

17.4.2. בוטל ההליך על-ידי ההחברה, היא תהא רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

17.5. קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים

17.5.1. היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה (להלן: "**הזוכה המקורי**"), והוא יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכיותו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר (להלן: "**הזוכה האחר**"), ו/או ככל שיינתן צו מניעה, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר לרשות את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות המנהל בדבר מועד העברת האחריות.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

17.5.2. בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על-ידיו בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל.

17.6. תנאי לביצוע ההתקשרות או הרחבות

חוזה ההתקשרות, לרבות כל הגדלה או שינוי שלו, טעונים אישור באמצעות חתימת מורשי החתימה בחברה ואישור הגופים הרלוונטיים לפי העניין. היה ולא התקבל מי מאישורים אלו, ההליך ו/או החוזה יהיה בטל ומבוטל והמציע לא יהא רשאי לתבוע את החברה בגין ו/או בעקבות ו/או כתוצאה מכך.

17.7. כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות

17.7.1. כתובתה של ועדת המכרזים היא במשרדי החברה כמפורט לעיל.

17.7.2. כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם.

17.7.3. כל הודעה אשר תישלח על ידי החברה ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה (3) ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

בכבוד רב ובברכה,
הילה אלימלך
מנכ"לית החברה

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ _____, ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני משמש כ _____ ב _____ שם המציע תפקיד _____.
2. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
3. **יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:**
 - ☐ המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
 - ☐ המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 - ☐ * "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02;
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
**** "מועד ההתקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה הצעה כאמור – מועד ההתקשרות בעסקה.
4. **יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:**
 - ☐ חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על הספק.
 - ☐ חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן.
5. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 4 לעיל - **יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:**
 - ☐ חלופה (1) - הספק מעסיק פחות מ-100 עובדים.
 - ☐ חלופה (2) - הספק מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2) – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

6. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 4 לעיל - הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם ההחברה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
7. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

אימות חתימה

אני הח"מ _____, עו"ד (מ.ר. _____), מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____, ת.ז. _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

עו"ד _____

(חתימה + חותמת)

חתימה (וחותמת) המציע: _____

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

1. הובהר לי כי החברה מתנה את השתתפותי במכרז בתנאי שאשמור על סודיות כל המידע שהגדרתו לעיל ולהלן, וכן על סמך התחייבותי לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע.
2. הוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים לרשות ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "**המידע**").
3. הוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף, עלול לגרום לרשות ו/או לצדדים שלישיים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית.
4. לאור האמור, אני הח"מ מתחייב כדלקמן:
 - 4.1. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.
 - 4.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 4.1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים לרשות או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהו.
 - 4.3. לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש, מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו.
 - 4.4. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 - 4.5. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב/ת לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של מידע.
 - 4.6. שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים.
 - 4.7. בכל מקרה שאגלה מידע שייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות.
 - 4.8. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע אליי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר, מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מ.ר. _____, מאשר/ת בזה כי ביום _____, שמשפחה התייצב/ה בפניי מר/גב' _____ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

עו"ד

(חתימה + חותמת)

חתימה (וחותמת) המציע: _____

טופס מס' 3

תצהיר המציע בדבר ניסיון

אני הח"מ, _____ בעל/ת ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1. אני משמש כמנהל כללי/מנהל _____/אחר _____ של _____
(להלן: "המציע") ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז פומבי מס' 08/2026 למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים שפורסם על-ידי ההחברה (להלן: "המכרז").

2. הנני מצהיר שהמציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותי פיקוח וליווי עבודות הנדסיות במשך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בהיקף כספי של 4 מיליון ₪ (פרויקט אחד או מספר פרויקטים) כמפורט להלן:

מועד ביצוע העבודה בין השנים	תיאור העבודה והיקף כספי	פרטי המזמין – ושם האתר	
		מקום האתר	שם איש קשר וטלפון

2.1 מצ"ב המלצות ואישורים ביחס לשירותים שפורטו בסעיף 2.1 לעיל (נא לציין פרטי איש קשר ביחס לכל המלצה).

3. אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מ.ר. _____, מאשר/ת בזה כי ביום _____ התייצב/ה בפניי מר/גב' _____ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

עו"ד (חתימה +חותמת)

חתימה (וחותמת) המציע:

הצעת המשתתף

לכבוד

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ

א.ג.נ.

הנדון: מכרז פומבי מס' 08/2026 למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים

1. אני הח"מ: _____
שם הגוף המשפטי): _____
כתובת: _____
טלפון: _____
פקס': _____
דוא"ל: _____
2. מאשר בזה שקראתי והבנתי את האמור בכל מסמכי מכרז פומבי מס' 08/2026 למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים ובכלל זה בחוזה ובנספחים, במלואם ושאני בעל הידע והניסיון בביצוע השירותים הנ"ל כנדרש על ידכם כאמור בחוזה ונספחיו.
3. הנני לאשר כי צורפו על ידי כל המסמכים והאישורים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז.
4. ידוע לי ואני מסכים כי בגין מתן שירות עבור שירותי פיקוח אהיה זכאי לתשלום בסך של 2% **בתוספת מע"מ בגין עבודות שימסרו לי על ידי החברה.**
5. טופס זה יהווה את נספח התמורה של החוזה – כאשר התמורה שתשולם למציע לכלל השירותים עבור העבודות בכללותם כמפורט במסמכי המכרז.
6. ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין את בעלי ההצעות לצורך בירור פרטים ומתן הסברים ביחס להצעותיהם.
7. ההחברה רשאית לפסול הצעת מציע, אשר נמנע מלהתייצב בפני הוועדה, ולחילופין נמנע ממסירת הפרטים וההסברים הדרושים.
8. אין ההחברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. ידוע לי כי התמורה בהתייחס להצעתי כוללת בתוכה את ביצוע השירותים כאמור במסמכי המכרז, וכל ההוצאות מכל סוג עבור עובדי נותני השירותים להחברה, כל התשלומים החלים עלי כמעביד.

שם המציע: _____

ח.פ.ת.ז. : _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____

חתימה (וחותמת) המציע: _____

טופס מס' 6

טופס פרטי חשבון בנק

תאריך: _____

לכבוד _____
(גזברות)

ג.א.נ,

הנדון: פרטי חשבון בנק

("הספק")

ר' _____ מס' _____ עיר _____
מיקוד _____ טלפון _____ פקס _____

שם הבנק _____ מס' סניף _____
כתובת הבנק _____ מס' חשבון _____

שם החברה / שותפות / עסק :
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע
תשלום :

מספר תאגיד :
פרטי הבנק להעברת תשלומים :

הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבונו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם לגזברות ההחברה ללא שהות.

חתימה + חותמת

שם

אישור עו"ד / רו"ח

אני עו"ד / רו"ח _____ מ.ר. _____ מרח' _____ מאשר/ת,
כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____ ("הספק"), וחתמתם מחייבת את
הספק.

תאריך

חתימה + חותמת

אישור הבנק

הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

חותמת הבנק

חתימת הבנק

תאריך

חתימה (וחותמת) המציע :

תצהיר

הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

[יש להחתיים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע]

אני הח"מ, _____ ת.ז. _____, שכתובתי היא _____ מצהירה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע _____ ח.פ./ת.ז. _____ (להלן: "המציע") למכרז פומבי מס' 08/2026 למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים (להלן: "המכרז").

2. ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על-ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ ו/או מי מטעמה.

3. הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד לחברה הכלכלית

3.1. הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף 174(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], אשר קובע כדלקמן:

174. (א) פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.

3.2. הריני להצהיר כי **[נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]**:

3.2.1. **אנוכי ובן/בת זוגי איננו עובדים בחברה הכלכלית**

או:

3.2.2. הריני להצהיר כי **[נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]**:

3.2.3. למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד בעיריית שדרות.

לעניין הצהרה זו: "קרוב" – בן זוג, הורה, הורה של הורה (סב או סבתא), בן או בת, אח או אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות (גיס/ה), אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/ה;

3.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה במכרז) לבין עיריית שדרות, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד עיריית שדרות ולא ידוע לי כי עובד עיריית שדרות נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.

4. הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור

4.1. הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף 122א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], אשר קובע כדלקמן:

122א. (א) חבר החברה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד

חתימה (וחותמת) המציע: _____

**מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהוננו או ברווחיו או
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת,
אח או אחות**

4.2. הרניני להצהיר כי **[נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]**:

4.2.1. למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית שדרות.

או

4.2.2. יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:

.....
.....
.....

לעניין ההצהרה בסעיף זה:

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורה של הורה (סב או סבתא), בן או בת, אח או אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות (גיס/ה), אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/ה;

4.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרניני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה בין המכרז) לבין עיריית שדרות, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית שדרות ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בגבעתיים יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.

5. **הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים**

5.1. הרניני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים אישיים לנבחר ציבור בעיריית שדרות ו/או לעובד בכיר במוא"ז.

לעניין סעיף זה:

"נבחר ציבור": כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית שדרות במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחר ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא (בחירות, התפטרות, פטירה), ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית שדרות;

"עובד בכיר בהחברה": מנכ"ל החברה, מהנדס החברה, גזבר החברה, סגן גזברות החברה, מבקר עיריית שדרות, יועץ משפטי לעיריית שדרות, וטרינר החברה, מנהל אגף; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים המפורטים לעיל – נא לפרט את הדברים (שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים):

.....
.....

6. הרניני לאשר כי הובהר לי היטב כי עיריית שדרות שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע לעיריית שדרות ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות ההחברה בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, **לרבות בגין**

חתימה (וחותמת) המציע:

מצבים שבהם ייוצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית שדרות ו/או מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה.

7. הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.

8. אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את המציע במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של ההחברה ואפעל בהתאם להנחיותיה.

חתימה

אישור

אני, עו"ד, מאשר כי ביום..... הופיע בפני מר/גב' המוכר לי אישית/נושא ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

עו"ד,

חתימה (וחותמת) המציע:

מסמך ב'

אישור יועמ"ש ההחברה לחוזה

החוזה הוא חלק ממסמכי מכרז פומבי שפורסם והוא מאושר לחתימה.

_____, עו"ד

_____: תאריך:

חוזה מתן שירותים

מכרז פומבי מס' 08/2026 למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים

שנערך ונחתם בשדרות ביום _____ לחודש _____ שנת 2026

בין: **החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ**
שכתובתה לעניין חוזה זה:

על-ידי מורשי החתימה מטעמה:
ראשת החברה, גזבר החברה
(להלן: "החברה" או "המזמין")

מצד אחד

לבין: _____
ח.פ./ת.ז. _____
שכתובתו היא: _____
ברח' _____
על-ידי מורשי החתימה מטעמו: _____
ה"ה _____ ת.ז. _____
ו- _____ ת.ז. _____
(להלן: "נותן השירותים" או "הספק")

מצד שני

הואיל: וההחברה פרסמה מכרז פומבי מס' 08/2026 למתן שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים (להלן: "המכרז") למתן שירותי כפי שפורסמו בחוברת המכרז (להלן: "העבודות" ו/או "השירותים");

והואיל: והספק הגיש הצעתו למכרז (להלן: "ההצעה") והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל: והספק הצהיר כי ברשותו, היכולת, הידע והכלים, למתן השירותים, המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה;

והואיל: והספק מסכים לקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם למפורט בחוזה זה להלן;

והואיל: והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין ההחברה לבין הספק.

והואיל: וברצון הצדדים להעלות כל המוסכם ביניהם על הכתב.

_____: חתימה (וחותמת) המציע:

לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הספק מצהיר בזה, כי קרא ולמד היטב את מסמכי הליך המצורפים לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו, וכי אין במפורט בחוזה, כדי לגרוע מחובותיו על פי מסמך זה ו/או מסמכי ההליך.

2. הגדרות

2.1. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצדם אלא אם כן נאמר אחרת:

2.2. **המזמין או ההחברה** – החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ.

2.3. **השירותים או העבודה** – כקבוע במסמכי המכרז, בנספח א' והוראות הסכם זה;

2.4. **המנהל** – מנכ"לית החברה ו/או מי מטעמה.

2.5. **הספק או הזוכה או נותן השירותים או קבלן** – המציע שהצעתו זכתה במכרז.

3. הצהרות והתחייבויות הספק

3.1. הספק מצהיר כי הוא בקיא ומיומן במתן השירותים נשוא חוזה זה לרבות מסמכי ההליך המצ"ב לחוזה זה, כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות כוח אדם מקצועי ומיומן, אספקת הציוד ו/או מערכת הדרושות.

3.2. הספק מתחייב לבצע את השירותים באופן מיטבי כנדרש בהתאם לדין ולביצוע כל הנדרש בהתאם לדין, ולמילוי כל התחייבויותיו, גם כלפי עובדיו, לפי כל דין.

3.3. הספק יהיה אחראי על טיב השירותים אשר יינתנו על ידי כל נותן שירותים בפועל שיעמיד לטובת ההחברה.

3.4. ככל שהשירותים יבוצעו שלא לשביעות רצון ההחברה או מי מטעמה, הספק לא יהא זכאי לתמורה, וכן יישא באחריות המקצועית ובפיצוי כספי להליכים שבוצעו על ידו או שהיו אמורים להיות מבוצעים על ידו.

סעיף זה, סעיף 3, הינו תנאי יסודי בהסכם.

4. הצהרות והתחייבויות נוספות

4.1. הספק מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את השירותים וכי הוא מתחייב לבצע כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובכלל זאת עפ"י המפורט במסמכי המכרז.

4.2. הספק מצהיר שיש בידיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין לצורך אספקת השירות.

4.3. הספק מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודה או מתן השירותים באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, והוא מתחייב לבצע את העבודה לרבות תוספת עבודה שהינה אופציה של החברה לדרוש מהספק בכל עת במשך תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות, באופן המקצועי הטוב ביותר.

4.4. הספק מצהיר כי, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה והשירותים הדרושים, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו.

4.5. כי אין כל מניעה ו/או איסור חוקי ו/או אחר המונע מהספק ליתן את השירות.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

- 4.6. הספק מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על אספקת השירותים, והוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפוף - להוראות כל דין, לכל תקן מחייב, וכל גורם מוסמך אחר.
- 4.7. הספק מתחייב להוציא ולקבל את כל הרישיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות תחת אחריותו ככל שנדרש.
- 4.8. למען הסר ספק, הספק מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין ליתן את השירות נשוא ההליך, והוא מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על ידי החברה על פי חוזה זה.
- 4.9. במשך תקופת החוזה מתחייב בזה הספק לבצע את כל העבודות המפורטות בחוזה זה וכאמור בחוזה.
- 4.10. הספק מצהיר בזאת כי לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
- 4.11. ההחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים שהוזמנו מהספק, וכפועל יוצא את ההיקף הכספי וזאת אף אם בוצעו השירותים לשביעות רצונו של המזמין. הודעה על שינוי, כאמור, תימסר לספק לפחות 30 יום מראש ובכתב. ממילא ההחברה איננה מתחייבת להזמנת שירותים בהיקף כזה או אחר.
- 4.12. ידוע לספק כי ההחברה תהא רשאית להביא את ההסכם לידי סיום ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או התראה ו/או הנמקה.
- 4.13. הספק ימלא אחר דרישות ההחברה ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כספיות או אחרות, בגין החלטת ההחברה על שינוי היקף השירותים לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת שכר.
- 4.14. הספק מצהיר כי מוסכם עליו שהמבוא לחוזה זה, כל מסמכי המכרז, והתחייבויות הספק האמורות בו, מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן החוזה ומחייבים את הספק.
- 4.15. הספק מצהיר, כי מוסכם וידוע לו, כי חוזה זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסדר אחר ו/או מסמך אחר שנערך ונחתם בין הצדדים (אם נערך בכלל).
- 4.16. עם חתימת הצדדים על חוזה זה יהיה מסמך זה המסמך המחייב היחיד בין הצדדים. חוק הפרשנות יחול על החוזה ולמטרה זו יראו את החוזה כחוק. אין להסתמך על כותרות סעיפים או כותרות פרקים למטרת פירוש החוזה, והן נעשו לצורך הנוחות בלבד.
- 4.17. על חוזה זה יחולו ההגדרות המצויות במסמכי המכרז. בכל מקרה שהספק מסופק בפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא חייב לפנות למזמין וזה יהיה מחליט בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיו תחייבנה את הספק ללא זכות ערעור.
- 4.18. **שימוש במערכת ניהול פרויקטים אקספונט** חובה להזין נתונים, דו"חות, ותיעוד ישיבות דרך מערכת זו בלבד.

התחייבויות הספק לפי סעיף זה, סעיף 4, הינן תנאי יסודי בהסכם.

5. השירותים הנדרשים

- 5.1. כמפורט במסמכי המכרז.

התחייבויות הספק לפי סעיף זה, סעיף 5, הינן תנאי יסודי בהסכם.

6. תקופת ההתקשרות

- 6.1. הסכם זה נחתם לתקופה של 12 חודשים, שמיום _____ ועד יום _____ (להלן: "תקופת ההתקשרות").
- 6.2. המזמין רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנה בכל פעם, וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני, לפחות 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות. סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש (5) שנים.
- 6.3. על אף האמור לעיל, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך.
- 6.4. למען הסר ספק, הארכה או הפסקת ההסכם כאמור בסעיף בס"ק (2) לעיל, מתייחסת, לכלל ההסכם או חלקו.
- 6.5. בכל מקרה של הפסקת ההסכם כאמור לעיל, לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההסכם.
- 6.6. מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע השירותים או אי ביצוע השירותים לשביעות רצונה של ההחברה, תהווה הפרה של החוזה ותקנה לרשות את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות - ומבלי לגרוע מכלליות האמור - השתתות פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין הצדדים.

סעיף זה, סעיף 6, הינו תנאי יסודי בהסכם.

7. פיקוח מצד ההחברה

- 7.1. ההחברה תמנה מנהל מטעמה שמפקח מטעמה על ביצוע השירותים (להלן: "המנהל").
- 7.2. המנהל יהיה רשאי לבדוק מטעם ההחברה בכל זמן שהוא את השירות שניתן על ידי הספק, לפקח ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י הספק בביצוע העבודות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי החוזה המפרט ומבצע את הוראות ההחברה והמפקח.
- 7.3. אם בכל זמן שהוא, יהיה המנהל בדעה כי דרך ביצוע העבודה אינה עומדת בכללים, בתנאים ובציפיות החברה, יודיע על כך בכתב והספק ינקוט מיד את כל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל.
- 7.4. הוראות המנהל בכל הקשור לביצוע העבודות ומתן השירותים תחייבנה את הספק.
- 7.5. מובהר כי אין באמור במינוי מנהל כאמור לעיל ו/או באי-מינוי של מנהל, כדי להטיל בצורה כלשהי אחריות על ההחברה ו/או לגרוע בכל צורה מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה וצירופותיו.

8. שינויים ו/או תוספות להסכם

- 8.1. במקרה של ביצוע שינויים ו/או עבודות נוספות (חריגים) בפרויקט עליו מפקח נותן השירות על נותן השירות לבקש את אישור המזמין מראש ובכתב לכלל שינוי בטרם הביצוע.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

9.1. תמורת ביצוע השירותים ומילוי יתר התחייבויות הספק, וביצוע העבודה בפועל לשביעות רצון המזמין, ישולם לספק סך הצעתו כאמור בטופס 4 למסמכי ההליך והמהווה נספח התמורה להסכם.

9.2. התמורה לנותן שירות תשולם מכל חשבון קבלן מאושר.

9.3. התמורה מהווה תמורה מלאה עבור הספק ועבור כל ההוצאות שעמד בהם בקשר עם ביצוע העבודות מבלי למעט מכלליות האמור, כוללת התמורה תשלום עבור שכר עבודה ותנאים סוציאליים של עובדי הספק, הוצאות שימוש בציוד ובכל עבודה וכן כל הוצאות של החומרים, ציוד, נסיעות, ביטוח, הוצאות הנהלת עבודה, הוצאות כלליות וכל המסים ותשלומי החובה האחרים הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו, כמו כן התמורה בעבור האחריות ו/או התשלומים בעבור פעולות אחרות, והכל בין אם הספק חזה אותם מראש בעת הגשת ההצעה וחתומת החוזה ובין אם לאו.

9.4. הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, מכל סיבה שהיא.

9.5. כל חשבון שאושר ישולם בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז–2017. הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהתמורה ממומנת במלוואה ממקורות חיצוניים (משרדי הממשלה הרלוונטיים לכל פרויקט), וכי התשלום יבוצע רק לאחר קבלת מימון זה. הספק מוותר מראש על כל טענה או דרישה בקשר לכך. **הרשות תשלם את התמורה עד 10 ימים ממועד קבלת המימון החיצוני.**

9.6. מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצרף החשבון המפורט לעיל.

10. **תנאי התשלום**

10.1. הספק יגיש לחברה דרישת תשלום, ביחס לתשלומים המגיעים לו עבור מתן השירות.

10.2. החברה תבדוק ותאשר את החשבון ודו"ח שירותים, עם או בלי תיקונים, ויעבירה לחשבות החברה תוך 7 ימים ממועד הגשתה. התשלום המגיע לספק ישולם לו ע"י החברה בהתאם להוראות החוזה.

11. **איסור הסבת החוזה או הזכויות מכוחו**

11.1. הספק אינו רשאי להסב או להעביר לצד שלישי כלשהו את החוזה או ביצוע עבודות השירותים על פיו, ואינו רשאי להעסיק קבלן משנה לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, כולן או חלקן ו/או קבלן אחר הנותן שירות למזמין באזור אחר במסגרת המכרז.

11.2. יובהר כי העברת 25% מהשליטה בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 12.1 לעיל.

11.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה שהספק לא יוכל לבצע את העבודות נשוא החוזה בעצמו, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק להודיע על כך מידיית להחברה.

11.4. אין האמור לעיל כדי לחייב את ההחברה להסכים להסבת או העברת החוזה כולו או חלקו לצד שלישי או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו הספק לא יבצע או לא יוכל או לא ירצה לבצע את העבודות כולן או חלקן, בעצמו, רשאית ההחברה לראות בכך הפרה יסודית של החוזה.

סעיף זה, סעיף 11, הינו תנאי יסודי בהסכם.

12. הספק – קבלן עצמאי

12.1. הספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, הוא פועלים כ"קבלן עצמאי" וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פגיעה, נכות מוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו, תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

12.2. הספק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין ההחברה "יחסי עובד-מעביד", וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין ההחברה כל יחסי "עובד-מעביד".

12.3. במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין ההחברה לבין הספק ובמסגרת קביעה כאמור תחויב ההחברה לשלם לספק סכום כלשהו, מתחייב בזאת הספק לשפות את ההחברה בגין כל סכום שתחויב לשלם כאמור.

12.4. הספק יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.

12.5. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

סעיף זה, סעיף 12, הינו תנאי יסודי בהסכם.

13. טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים

13.1. במקרה של הפרה יסודית כלשהי של החוזה זכאית ההחברה לבטלו לאלתר במשלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית לספק. במקרה של הפרה כאמור, תהיה ההחברה רשאית למסור את ביצוע השירותים עפ"י חוזה זה לצד שלישי ולקבלן ולא יהיו כל טענות או תביעות נגד ההחברה בגין ביטול החוזה ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו.

13.2. במקרה של ביטול החוזה כאמור לעיל ישלם הספק להחברה כל הפסד או נזק שייגרם לה כתוצאה מהביטול, לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י חוזה זה לכל תשלום בו תישא ההחברה לספק אחר לצורך ביצוע העבודות עד לתום תקופת תחולתו המקורית של החוזה או כל הארכה שלו.

13.3. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על ההחברה לבטח החוזה או לפגוע בכל זכות העומדת להחברה עפ"י חוזה זה/או עפ"י כל דין בגין הפרת החוזה ע"י הספק.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

13.4. למען הסר ספק, ברור ומסוכסך כי, ההחברה רשאית לעכב, לנכות, לקזז או את הפיצויים מכל תשלום המגיע לקבלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

14. מיסים ותשלומי חובה

14.1. כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו/או על העסקה לפי חוזה זה- יחולו על הספק וישולמו על ידו. ההחברה תנכה מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכומים שעליה לנכות לפי כל דין (לרבות מיסים, היטלים ותשלומי חובה) והעברתם לזכאי, תיחשב כתשלום לקבלן.

14.2. מבלי לפגוע באמור לעיל, מצהיר הספק כי ידוע לו שההחברה תנכה מכל תשלום שישולם עפ"י חוזה זה מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשיעורים שההחברה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי דין, אלא אם ימציא הספק להחברה, לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל, הוראות בכתב של פקיד שומה או רשות מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.

15. אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח

אחריות ושיפוי בנזיקין

15.1. מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על הספק בלבד ולפיכך אישוריה של ההחברה למסמכים אחרים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי הספק על פי חוזה זה לא ישחררו את הספק מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על ההחברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור.

הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להחברה ו/או לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שנשוא השירותים בשלמותם אן בחלקם אינם משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו.

15.2. הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, בלי יוצא מן הכלל שיגרם להחברה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או לכל מי מטעמו של הספק, לגוף או לרכוש בגין ו/או בקשר לשירותים ו/או בשל מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או בעקיפין, מביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

15.3. הספק פוטר את ההחברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות הספק כאמור לעיל ומתחייב לשפות ולפצות את ההחברה על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור, קנסות, לרבות הוצאות משפטיות, שכ"ט עו"ד והוצאות אחרות בקשר לכך וזאת על פי דרישתה בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית.

ביטוח

15.4. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי דין ועל פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק מפורטות בנספחים ב', ב'1 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

- 16.1. הספק לא יפעל במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן השירות להחברה ולא יעמיד עצמו במצב בו קיים ניגוד עניינים בין מתן השירות להחברה לבין גופים שיש להם איתם קשרי עבודה ולא ייצגו לקוחות מול או כנגד החברה.
- 16.2. במקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים מתחייב עורך הדין להודיע על כך להחברה מראש ובכתב. הספק יהא אחראי לוודא שהוראות סעיף קטן זה ימולאו גם ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו.
- 16.3. הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים בהתאם לטופס מס' 5.
- 16.4. הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "**מידע סודי**") שיגיע אליו בקשר עם ביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה או אגב ביצועם.
- 16.5. עבירה לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף 188 לחוק העונשין תשל"ז-1977. הספק ו/או מי מטעמו יחתמו על הצהרת סודיות.
- 16.6. הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת ההחברה(המפקח או כל נציג שימנה לכך המנהל).
- 16.7. המזמין רשאי להורות לספק הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות המזמין בנידון.
- 16.8. **אי פרסום מידע**- הספק מצהיר בזה שידוע לו כי מידע סודי שיימסר לו על ידי המזמין לשם ביצוע התחייבויותיו עפ"י מכרז זה, אין לפרסמו.
- הספק מתחייב להחזיר למזמין כל מידע סודי שהגיעו לידי, כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה. ההתחייבויות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
- 16.9. **שמירת סוד**- הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו עפ"י מכרז זה.
- 16.10. כל חומר ממוחשב, לרבות מדיה מגנטית, קבצי נתונים וכיוצ"ב, הקשורים בביצוע שירותי מכרז זה ישמרו במחשב המוגן על ידי סיסמא, כאשר הגישה אליהם תהא רק על פי היתרים אישיים לצורך ביצועו של הסכם זה בלבד ובכפוף לכל דין.
- 16.11. לא יעשה כל שימוש, לרבות העברה, העתקה, מסירה, ושכפול של כל סוג חומר הנוגע למתן שירותים נשוא מכרז זה.
- 16.12. הספק ישתמש בצידוד ובמחשבים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, התקנות מכוחו, ונוהלי אבטחת מידע, ככל שקיימים ברשות.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

17. זכויות יוצרים

17.1. מוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי הספק או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים, לפי הסכם זה, יהיו שייכות להחברה בלבד.

ההחברה תהא רשאית לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שתמצא לנכון, וזאת במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק ואף לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסות תוספות, השלמות, או עריכה מחדש, פרסומו או העברתו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה.

17.2. הספק ימסור לידי ההחברה את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה.

17.3. יובהר כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או על גבי מדיה מגנטית, או בכל צורה אחרת, מהווה רכוש של ההחברה והספק לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידו, גם ככל שיגיעו לו, לטענתו, תשלומי תמורה מהחברה.

18. ביטול החוזה

18.1. עם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיה ההחברה זכאית לבטל החוזה מידית ולהיפרע מן הספק את כל נזקה, הן עפ"י חוזה והן עפ"י כל דין, כל זאת כדלקמן:

18.1.1. הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה (שאינן בגדר הפרה יסודית) ולא תיקן את ההפרה בתוך 30 (שלושים) ימים לאחר שקבל התראה על כך בכתב מהחברה.

18.1.2. הספק קיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים, או שהחלו בעניינו הליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל או פירוק או הסדר נושים (לרבות מתן סעדים זמניים ולרבות מתן צווים למינוי בעלי תפקידים מטעם בית המשפט בהליכים כאמור) כנגד הספק או שהספק נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית.

18.1.3. פוליסות הביטוח שהיה על הספק לעשות על פי הוראות חוזה זה פקעו והספק לא חידש אותן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה ימים לאחר שניתנה לו התרעה על כך בכתב מהחברה.

18.1.4. הספק הפסיק את מתן השירותים מכוח חוזה זה, כולם או חלקם, ולא שב לספק את שירותים אלה בתוך שלושה (3) ימים מן המועד שבו נדרש לעשות כן בהודעה בכתב מטעם החברה.

18.1.5. הספק החליף את העובדים שהוצהרו על ידו בהתאם לתנאי הסף במכרז.

18.2. ביטול חוזה זה כאמור בסעיף זה לא ישמש עילה לספק להעלאת דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי ההחברה ו/או עובדיה לרבות, תביעת פיצויים כלשהם, ובכלל זה פיצויי קיום ופיצויי הסתמכות, בין אם עקב נזק (ובכלל זה נזק עקיף ו/או נזק עקב הפסד השתכרות ו/או הזדמנות) שנגרם לספק, פגיעה במוניטין, הפסד השתכרות ו/או ריווח של המפעיל, או מכל סיבה אחרת.

18.3. האמור בסעיף זה לא יפגע בכלל זכויות ו/או תרופות אחרות שיעמדו להחברה לפי כל דין.

18.4. בכל מקרה של ביטול החוזה והפסקת השירותים כאמור בסעיף זה, לא יהא זכאי הספק לתשלום תמורה נוספת כלשהי מעבר לזו ששולמה לו עד לאותו מועד ולזו שהוא זכאי לה בגין השירותים אשר ביצע עד למועד זה.

18.5. ביטלה ההחברה את החוזה מחמת הפרתו על-ידי הספק כאמור בסעיף זה, תהיה ההחברה רשאית לקזז מכל סכום שהיה מגיע לספק (לרבות, מכוח חיובים אחרים) אלמלא ההפרה סכומי נזק ו/או הוצאות שנגרמו לו עקב ההפרה ו/או לממש כל בטוחה אחרת המצויה בידיה החברה.

19. הפרה יסודית של ההסכם

19.1. אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיף שהוגדר שהפרתו תהיה הפרה יסודית, תחשב הפרה יסודית על כל המשתמע מכך.

19.2. הפר הספק את החוזה הפרה יסודית לפי חוזה זה או פי חוק החוזים (תרופות), תשל"א-1970, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי יהיה המזמין לעמוד על קיום החוזה, לבטל את החוזה, או לבצע את החוזה בעצמו או באמצעות אחרים כל דבר אשר עפ"י החוזה אמור היה להיעשות על ידי הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה, לרבות הזכות לדרוש פיצויים מוסכם בסך של 10,000 ₪, ללא הוכחת כל הנזק, ומבלי למצות את טענות או את הסעדים העומדים לטובת ההחברה.

19.3. במצב של הפרת ההסכם, ההחברה תהא רשאית לעכב כל תשלום המגיע לספק.

19.4. כמו כן במצב של הפרת ההסכם, ההחברה תהא רשאית

19.5. להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או ספק אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירותים.

20. העברת הטיפול לנותן שירותים חלופי

20.1. בכל מקרה של הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא תהיה ההחברה זכאית כדלקמן:

20.1.1. למסור ולהעביר את השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, והספק לא יהיה זכאי להתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים, בכל דרך ומכל סיבה שהיא;

20.1.2. כמו כן, ההחברה תהיה רשאית לעשות שימוש, ללא הגבלה, בשירותים שסופקו ו/או התוצרים שיוצרו על ידי הספק בהתאם לחוזה זה.

יובהר, כי הספק לא יהא זכאי לתמורה או פיצוי כלשהם בשל מימוש זכויות ההחברה לפי סעיף זה.

20.2. במקרה של הפסקת השירותים כאמור לעיל, הספק מתחייב לפעול כדלקמן:

20.2.1. ימסור להחברה, לאלתר ומיד עם קבלת דרישתה הראשונה, את כל המידע ו/או המסמכים ו/או האסמכתאות ו/או החשבונות הנוגעים למתן השירותים (לרבות, כל מידע המצוי על גבי מדיה מגנטית);

20.2.2. ישתף פעולה עם ההחברה ועם כל קבלן אחר אשר ייבחר על ידי החברה, בכל הקשור להעברת האחריות לגבי מתן השירותים ו/או הפרויקט בכללותו, ויבצע העברת תפקיד מסודרת לקבלן אחר כאמור;

חתימה (וחותמת) המציע: _____

- 21.1. שום ויתור, אורכה או הימנעות מפעולה במועדה מצד ההחברה לא ייחשבו כויתור על זכויותיה עפ"י החוזה ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידה, אלא אם כן תוותר ההחברה על זכויותיה באופן מפורש ובכתב.
- 21.2. ויתרה ההחברה על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יראה הויתור כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה אחרת הדומה לה או השונה ממנה.
- 21.3. הצדדים מסכימים, כי תקופת ההתיישנות בקשר לכל זכות תביעה מכוח חוזה זה הינה שלוש שנים מיום היווצרות עילת התביעה.
- חלף מועד עילת התביעה כאמור בסעיף זה יהיה הספק מושקע מלהעלות כל תביעה כנגד ההחברה ו/או לפנות כנגדה לערכאות משפטיות.
- 21.4. בחתימתו על חוזה זה מוותר הספק על זכות לתבוע אכיפת החוזה ו/או לתבוע סעדים, בין זמניים ובין קבועים בכל הנוגע להעברת העבודות לקבלן חלופי (צווי מניעה, צווי עשה וכיו"ב), כאשר במקרה של תביעה כנגד החברה, תעמוד לספק אך ורק זכות לתביעה כספית.
- 21.5. מוסכם בזאת כי לספק לא תעמוד מכוח חוזה זה זכות העיכבון ו/או זכות קיזוז ובחתימתו על חוזה זה, מוותר הוא על כל זכות כאמור.
- 21.6. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית שיורית בכל עניין או מחלוקת הנובעים מחוזה זה.
- 21.7. כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כמפורט בכותרת לחוזה זה.
- 21.8. כל הודעה אשר תישלח על ידי מי מהצדדים, תיראה כאילו התקבלה אצל השני תוך שלושה (3) ימי עסקים מיום המשלוח ;
- אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל הצד השני ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה ; ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

ולראיה באנו על החתום :

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ	הספק
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה ת.ז. _____ ו. _____ ת.ז. _____	באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה ת.ז. _____ ו. _____ ת.ז. _____
<u>אימות חתימה</u>	<u>אימות חתימה</u>
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה בשם החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ	הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה בשם _____ בע"מ

חתימה (וחותמת) המציע : _____

_____, עו"ד

תאריך: _____

_____, עו"ד

יועמ"ש החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
(1999) בע"מ
תאריך: _____

נספח א' – פירוט השירותים

השירותים שייתנו על ידי הזוכה במכר (להלן: "השירותים"):

1. ניהול כל שלבי הבניה או השיפוץ עד לסיום המבנה ומסירתו לרשות המקומית.
2. פיקוח צמוד על כל שלבי הבניה עד לשלב מסירת המבנה. פיקוח על כלל הפעולות המיושמות באתר הבניה/באתר השיפוץ תוך וידוא ופיקוח כי העבודות והפעולות המבוצעות באתר בניה נעשות בהתאמה לתכניות ולמפרטים המאושרים ובהתאם לכל החוקים והתקנות המחייבות על פי כל דין.
3. בקרה והקפדה על עמידה בלוחות זמנים, ושמירה על הוראות הבטיחות המחייבות באתר. השירותים הם מודולריים. ככלל השירות כולל פיקוח, אך החברה תהיה רשאית לדרוש בפרויקטים מסוימים שירותים נוספים, כגון ניהול וכדומה.
4. נותן השירות יספק את השירותים לחברה כמפורט בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו, בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה.
5. לנותן השירות אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי הנחיות החכ"ל שלהלן:

פירוט השירותים ההנדסיים הכלולים במכרז

פיקוח - שלב הביצוע

חתימה (וחותמת) המציע: _____

6. פיקוח מקצועי, קבוע, צמוד ומתמיד (יום יומי) על ביצוע מדויק של הפרויקט באתר על ידי קבלנים, וביקורים אצל יצרנים וספקים של מוצרים לפני משלוח חומרים לאתר. דיווח מפורט ושוטף למזמין, קיום ישיבה חד שבועית בשיתוף עם נציג הקבלן וכל גורם רלוונטי אחר לעדכון מפורט בהתקדמות הפרויקט.
7. קיום ישיבות תיאום קבועות או יזומות עם קבלנים/ספקים/מתכננים/ רשויות לשם הבטחת התקדמות הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, התכניות והמפרטים סיכום בכתב ודיווח למזמין.
8. הכנת לוח זמנים ממוחשב בשלב תיאום תכנון ורישוי, ביצוע מעקב אחר התקדמות הביצוע, ודיווח למזמין תוך מתן המלצות לתיקון סטיות בלוח הזמנים.
9. הכנת אומדנים לביצוע.
10. פיקוח ובקרה של טיב החומרים ואיכות העבודות בהתאם לתקנים ולמפרטים, בכל שלבי הייצור והביצוע, וביצוע בדיקות מעבדה ומבדקה כנדרש.
11. ביקורת, אישור, סימון וקביעת גבהים של חלקי הפרויקט באתר בסיוע מודד ע"ח המזמין או הקבלנים.
12. ניהול יומני העבודה ופנקסי המדידה באתר, החתמת נציג הקבלן, וביצוע רישום יומי של המתרחש באתר ובפרויקט. ביומן העבודה תהא התייחסות פרטנית.
13. דיווח מיוחד למזמין על עיכובים, תקלות או הפרעות לפרויקט שקרו בפועל, או שצפוי שיקרו, כולל מתן הצעות לתיקון או מניעת המצב.
14. דיווח שוטף למזמין ולמתכננים על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, איכות הביצוע ובעיות שוטפות, המפקח מתחייב להעביר למזמין דיווח שוטף על התקדמות הפרויקט ככלל ולגבי כל מבנה ומבנה בפרט ובין היתר באיזה שלב של הבניה נמצא כל מבנה. דיווח זה יינתן אחת ל-30 ימים ולפי בקשת המזמין. המפקח ימסור אישורים למזמין לפי בקשתו בדבר התקדמות ביצוע עבודות, אילו עבודות בוצעו, באיזה שלב נמצא הפרויקטים, עמידה בלוחות זמנים, וכו'.
15. השלמת תיאום תכנון הפרויקט במידת הצורך, תוך כדי מהלך הביצוע.
16. מתן הסברים והוראות לקבלנים וספקים הקשורים בביצוע העבודה, בהתאם לתכניות והמפרטים.
17. פיקוח על ביצוע העבודות תוך שמירה על כללי הבטיחות כנדרש.
18. תיאום ומעקב על ביצוע ביקורים של המתכננים באתר לצורך פיקוח עליון.
19. הזמנת בדיקות תקניות לכל המוצרים והעבודות ומסירת תיק בדיקות מסודר למזמין.
20. פיקוח על ביצוע העבודות בהתאם לתכניות, פרטים, מפרטים ותקנים.
21. ריכוז התכניות והשינויים שמגיעים מהמתכנן והיועצים לאתר.
22. ייעוץ למזמין והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן ו/או המתכננים ו/או הספקים ו/או היועצים, כל צד שלישי אחר, בקשר עם ביצוע הפרויקט, לרבות הופעה בהליכים משפטיים.
23. עדכון המזמין באופן ספציפי בכל הנוגע לפרויקט כאשר העדכון הנ"ל יהיה גם בכתב. במידה ובמהלך חודש ימים לא התקיימה פגישה כאמור יוציא המפקח עדכון בכתב למזמין בכל הנוגע לפרויקט.

24. המפקח, או מי מטעמו בעל הכשרה מקצועית מתאימה (בכפוף לכך שנציג שאינו המפקח עצמו יאושר בכתב ומראש ע"י החכ"ל) ישהה בשטח הפרויקט בכל השלבים המשמעותיים של ביצוע התוכניות.

25. כל אירוע חריג (עיכוב, ליקוי בטיחות, שינוי תכנון יועבר מיידית לידיעת המזמין.

26. מענה שוטף לקריאות מוקד ולטיפול בהם.

ניהול ופיקוח - שלב קבלת ומסירת הפרויקט

1. ביצוע בדיקות קבלה לעבודות הקבלנים והספקים, לכל העבודות או חלקי עבודות, בהתאם לדרישות המזמין.
2. רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מקבלנים/ספקים לאור בדיקות הקבלה כאמור ופיקוח על ביצועם.
3. קבלת סופית של הפרויקט לאחר סיום כל העבודות בשיתוף המתכננים והמזמין.
4. ריכוז עריכת תכניות של הפרויקט כפי שבוצע (AS MADE) על ידי הקבלנים. (תכניות עדות עפ"י הביצוע).
5. ריכוז תעודות האחריות של ספקים ויצרנים למוצרים ולעבודות שבוצעו בפרויקט, ומסירתם למזמין.
6. מתן חוות דעת לגבי הוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום העבודה. המפקח לא ימסור למי מספקי השירותים תעודת השלמה או כל אישור על קיום התחייבויותיו אלא אם: המזמין הוזמן לבדיקה הסופית, וניתנה לו הזדמנות סבירה והוגנת להיות נוכח בבדיקה הסופית, המפקח יתייחס בכתב להערות המזמין ו/או טענותיו שימסרו עד למתן תעודת השלמה ו/או אישור על קיום התחייבויותיו כאמור.
7. בדיקת העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק והאחריות על פי חוק, רישום התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק והאחריות, פיקוח על ביצועם ואישור סופי על גמר העבודה לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק והאחריות. פיקוח תיאום ומעקב על תיקונים של ליקויים חוזרים לאחר שנת בדק ו/או ליקויים שיופיעו לאחר שנת הבדק.
8. מסירת הפרויקט בסיומו לידי המזמין, כולל כל המידע והתיעוד הנדרשים, וכל המידע הדרוש לצורך אחזקה שוטפת וטיפול.
9. תיאום ופיקוח על מסירת הפרויקט למזמין.
10. מסירת הפרויקט תהיה לפי נוהל החברה והעיריה המצורף לחוברת המכרז.

ביקורת חשבונות:

1. ביצוע מדידות באתר במהלך העבודה, בדיקת חישובי כמויות לאור המדידות באתר ותוכניות הביצוע, בכפוף לתנאי החוזה והמפרט של הקבלנים/ספקים/יועצים.
2. בדיקה ואישור חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים/ספקים/יועצים בהתאם לחוזים ולתנאים ועל סמך מדידת הכמויות ובדיקת חשבונות דרישות תשלום עבור שינויים שאושרו בהתאם להסכם עם הקבלן המבצע.

חתימה (וחותמת) המציע: _____

3. ייעוץ למזמין, טיפול והשתתפות בבירור תביעות של קבלנים בקשר עם ביצוע עבודות חוזיות ו/או עבודות נוספות.
4. ניתוח תמחירי לתביעות של קבלנים ועריכת המלצות למזמין בדבר תשלום או אי תשלום התביעות.
5. בדיקת חשבונות חלקים וסופים שיוגשו למזמין על ידי ספקי השירותים ו/או הקבלנים השונים.
6. מעקב תקציבי חודשי – המפקח ידווח על אחוז ביצוע תקציבי מול אומדן, כולל חיזוי לחריגות.
7. חשבונות יאושרו וישולמו רק באמצעות מערכת האסקפו נט.

נספח ב' – נספח ביטוח

המזמין בנספח זה הינו ; החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ ו/או עיריית שדרות ו/או תאגידים עירוניים של עיריית שדרות ו/או גופי סמך של עיריית שדרות ו/או גופים קשורים לעיריית שדרות ו/או הגורמים המממנים.

1. מבלי לגרוע מהתחייבות הספק על פי הסכם זה ועל פי דין, על הספק לערוך ולקיים על שמו ועל חשבונו, ביטוחים הולמים ביחס לשירותים כפי הנהוג בתחום פעילות הספק (ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר, ביטוח ציוד מכני הנדסי, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה וכל ביטוח אחר לפי העניין) בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי השירותים והיקפם ומבלי לגרוע מכלליות האמור ולכל הפחות, את הביטוחים כמפורט להלן ובאישור קיום הביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ב'1 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, במשך כל תקופת ההתקשרות או מתן השירותים ובקשר לביטוח אחריות מקצועית, כל עוד חלה על הספק אחריות על פי כל דין.

2. אישור קיום הביטוחים יכלול את הביטוחים הבאים : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה הביטוח ; ביטוח אחריות מעבידים בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪ לעובד לאירוע ולתקופת הביטוח (מובהר כי אם הספק לא מעסיק עובדים לספק הזכות להמציא את אישור קיום הביטוחים ללא ביטוח חבות מעבידים) וביטוח אחריות מקצועית; בפרויקטים בשווי של עד 8,000,000 ₪ גבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח ובפרויקטים בשווי מעל 8,000,000 ₪ גבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (להלן : "ביטוחי הספק").

3. בגין ביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות :

3.1. חריג רשלנות רבתי אם קיים, יבוטל (ולא יהיה בכל כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981).

3.2. ביטוחי הספק יכללו סעיף הקובע, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע בזכויות המזמין על פי הפוליסות.

חתימה (וחותמת) המציע : _____

- 3.3. סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין ואולם ויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 3.4. הביטוחים יכללו הוראה לפיה הביטוחים ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין והמבטח מוותר על כל טענה לשיתוף ביטוחי המזמין.
- 3.5. היקף כיסוי הביטוח, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחת מתנאי הנוסח הידוע כנוסח ביט או כל נוסח מקביל.
- 3.6. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית יורחבו לשפות את המזמין בגין חבות אשר תוטל על המזמין בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ובגין מי מטעם הספק בכפוף לסעיף חבות צולבת (ולגבי ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי לא יחול ביחס לתביעה בגין אחריות מקצועית של המזמין). ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המזמין היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על הספק מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המזמין.
- 3.7. הביטוחים יכללו כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי.
4. למזמין הזכות לקבל מהספק בכל עת, את העתקי פוליסות ביטוחי הספק במלואן או בחלקן. על הספק להעביר למזמין את העתקי פוליסות ביטוח הספק מיד עם קבלת דרישת המזמין. מובהר כי לספק הזכות למחוק מהעתקי הפוליסות כל מידע אשר אינו רלוונטי לדרישות המזמין, ולרבות; מחירים, שמות מבטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב. על הספק לבצע כל שינוי או תיקון אשר יידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויות הספק על פי נספח זה.
5. לפני חתימת המזמין על ההסכם וכתנאי לו, על הספק להמציא לידי המזמין את אישור קיום הביטוחים חתום על ידי מבטח שהינו חברת ביטוח מורשית כדן לפעול בישראל. המצאת אישור קיום הביטוחים הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע השירותים, ולמזמין תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מהספק את מתן השירותים.
6. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים, על הספק להמציא לידי המזמין אישור קיום ביטוחים מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, וכן מידי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף ולתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.
7. בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין על ביטול/שינוי לרעה בביטוחי הספק, על הספק לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום הביטוחים מעודכן לפני מועד הביטול או השינוי כאמור.
8. הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לאבדן ו/או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש הספק, לרבות לנזק תוצאתי אשר ייגרם עקב נזק לרכוש כאמור ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
9. מובהר כי אישור קיום הביטוחים המצורף להסכם זה, מנוסח במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח בהתאם להנחיות חוזר הפיקוח ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון, ואין בהמצאת אישור קיום הביטוחים חתום כאמור, כדי לגרוע מחובת הספק לקיים את כל האמור בנספח זה. מובהר כי אם יחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, למזמין הזכות להחליף את אישור קיום הביטוחים באישור קיום ביטוחים בנוסח חלופי, וזאת מבלי שיהא בכך כדי להוסיף מעבר לדרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח.
10. למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישור קיום הביטוחים במועדים לא תפגע בהתחייבויות הספק על פי הסכם זה. על הספק לקיים את כל התחייבויות הספק על פי ההסכם גם אם יימנע מהספק מתן השירותים.
11. למזמין הזכות (אך לא החובה) לבדוק את אישור קיום הביטוחים אשר יומצא על ידי הספק בהתאם לנדרש על פי נספח זה, ועל הספק לבצע כל שינוי או תיקון אשר יידרש באישור קיום הביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות הספק בנספח זה. מוצהר ומוסכם כי אין בזכות המזמין לבדוק את אישור קיום הביטוחים ולהורות על תיקונו כמפורט לעיל, כדי להטיל על המזמין ועל מי מטעם המזמין, כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור קיום הביטוחים, טיבם של הביטוחים הנערכים על פי אישור קיום הביטוחים, היקפם ותוקפם של הביטוחים, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי דין.
12. על הספק למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הספק ככל שיש בהן כדי להשפיע על התחייבויות הספק על פי הסכם זה, לשלם את דמי הביטוח ולשאת בתשלום השתתפויות העצמיות במועד.
13. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מאישור קיום הביטוחים, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק, אשר אין בה כדי לגרוע מהתחייבות הספק ו/או כדי לשחרר את

הספק ממלוא החבות על פי דין ועל פי הסכם זה. לספק לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי המזמין וכלפי מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

14. בכל ביטוח משלים ו/או נוסף לביטוחי הספק, אם ייערך על ידי הספק (למעט כלי רכב), ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין ואולם ויתור כאמור לא יחול לטוב מי שגרם לנזק בזדון.

15. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות נספח זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע שירותים על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הספק, על הספק לוודא כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין ביחס לביצוע השירותים במלואם, לרבות שירותים אשר ניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה מטעם הספק ועל הספק יהיה לשפות ו/או לפצות את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין, בגין כל אובדן ו/או נזק אשר ייגרם במישרין או בעקיפין, עקב ביצוע השירותים על ידי קבלן משנה, אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל, אם לאו.

16. הפרת הוראות נספח הבטוח זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

נספח ב'1 - אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים				תאריך הנפקת האישור
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור				
מבקש האישור	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם: החברה הכלכלית לפיתוח שדרות (1999) בע"מ	ש שם: עיריית שדרות ו/או תאגידים עירוניים של עיריית שדרות ו/או גופי סמך של עיריית שדרות ו/או גופים קשורים לעיריית שדרות ו/או הגורמים המממנים	שם:	שירותי פיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים	מזמין השירותים
ח.פ.	ח.פ.	ת.ז.ח.פ.		
מען:	מען:	מען:		

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח/שווי העבודה		השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה	מ ט ב ע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					לתקופה	למקרה			
צד ג'		ביט			1,000,000	1,000,000		ש	302 – אחריות צולבת 304 - הרחב שיפוי בגין מעשה ומחדל/פעילות המבוטח 307 - הרחבת צד ג' – בגין קבלנים וקבלני משנה 309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון 315 - כיסוי לתביעות מל"ל 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור 322 - מבקש האישור ימוגדר כצד ג 328 - ראשוניות 329 - רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש)
אחריות מעבידים		ביט			20,000,000	20,000,000		ש	309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון 319 - מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח

חתימה (וחותמת) המציע: _____

328 - ראשוניות 350 - הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה היה ומבקש האישור יחשב כמעבידים									
301 - אובדן מסמכים 302 - אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 303 - דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 304 - הרחב שיפוי בגין מעשה ומחדל/פעילות המבוטח 309 - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנוזק בזדון 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 325 - מרמה ואי יושר עובדים 326 - פגיעה בפרטיות 327 - עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 - ראשוניות 332 - תקופת גילוי – 6 חודשים	נ		בפריקטים בשווי של עד 8,000,000 ₪ - 2,000,000 בפריקטים בשווי מעל 8,000,000 ₪ - 4,000,000	בפריקטים בשווי של עד 8,000,000 ₪ - 2,000,000 בפריקטים בשווי מעל 8,000,000 ₪ - 4,000,000		תאריך רטרי לא יאוחר ממועד חתימת הסכם ו/או תחילת ההתקשרות לפי המוקדם			אחריות מקצועית
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה*)									
040 - מהנדס, אדריכל, הנדסאי, 086 - שירותי פיקוח, תכנון ובקרה									

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

חתימה (וחותמת) המציע: _____